

0000352-09.2018.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Jose Roberto de Souza Junior

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada José Roberto de Souza Júnior, devidamente qualificada, como incurso no art. 155, § 4º, I, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

[352-09.2018] - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 8 de abril de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000352-09.2018.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Jose Roberto de Souza Junior

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada José Roberto de Souza Júnior, devidamente qualificada, como incurso no art. 155, § 4º, I, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 149/151).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 256), apresentou resposta escrita (fls. 266/268 [com documento]). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 24 de maio de 2019 (fls. 306/307) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 354).

Em audiência (fls. 366/367 [TA]), a parte ofendida foi ouvida (fls. 369); em seguida, inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 370 e 371) e outras três pela defesa (fls. 372, 373 e 374); ao final, a parte processada foi interrogada (fls. 375).

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (fls. 382/385), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 387/393).

A sentença penal foi proferida (fls. 394/410).

A parte ré recorreu (fls. 421/433 e 435).

O Ministério Público não recorreu (fls. 437).

A apelação foi recebida (fls. 439).

O Ministério Público respondeu (fls. 446/449).

Os autos foram remetidos ao nosso E. Tribunal (fls. 450).

O Tribunal ad quem julgou a apelação (fls. 470/484).

O processo transitou em julgado (fls. 489).

Determinou-se o cumprimento do título (fls. 491/493).

A Defensoria Pública da União ajuizou ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e, por determinação do Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (fls. 515/519), a ordem foi concedida para o fim de readequar a aplicação das penas.

II – DOS FUNDAMENTOS

2.1Da ordem de habeas corpus

No entender deste magistrado, a ordem de habeas corpus concedida em favor da parte paciente desconstituiu o trânsito em julgado (fls. 489), de sorte que profiro nova sentença com a observação de afastar as circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e conduta social.

2.1.1Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 08/11 [B0]), do autos de exibição e apreensão (fls. 12/13 [AEA1] e 17 [AEA2]), do auto de avaliação (fls. 143 [AA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 14/15) e definitivos (fls. 355/357 e

377/378 [LPTox]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

De acordo com os agentes policiais, a partir de notícia popular de que alguém praticou, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, o furto no estabelecimento empresarial Frango Sertanejo, dirigiram-se para lá e inteiraram-se dos fatos.

Segundo a parte ofendida, ao chegar ao seu estabelecimento empresarial, pela manhã, deparou-se com sinais de que alguém, durante a madrugada (3h), adentrou o lugar, mediante arrombamento do acesso pelo telhado, e de lá subtraiu diversas coisas.

A considerar o modo utilizado para realizar a ação criminosa (modus operandi) e as imagens do sistema de videomonitoramento doméstico, o acusado ("Juninho") seria o autor dos fatos.

A ocorrência foi registrada (12h).

Prosseguindo.

Em diligência, descobriram o lugar onde o acusado estava (paradeiro) e dirigiram-se ao endereço residencial denunciado (casa abandonada), deparando-se com ele, motivo por que, a considerar o contexto, decidiram abordá-lo.

Questionado, confirmou a prática do furto.

E apontou onde estavam as coisas furtadas (AEA2).

Em busca pessoal, localizaram, nos bolsos do acusado, 3 (três) porções de crack, acondicionadas em papel laminado, com peso de 0,340g, outra porção de crack, acondicionada em plástico, com peso de 2,910g, 27 (vinte e sete) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com peso de 30,420g, e dinheiro (R\$ 65,00).

Regularmente periciadas (LPT), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista F1, item 11 (COCAÍNA [substância entorpecente de uso proscrito no Brasil], classificado o crack como subproduto) e Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

Para os agentes, confirmou a comercialização da maconha.

Daí a razão da prisão em flagrante (arts. 302 e 303 do CPP).

Acrescentaram, ainda, os agentes policiais que o Jardim Santa Fé é bairro da cidade conhecido, infelizmente, pela prática de tráfico ilícito de drogas, bem como, pela prática de crimes patrimoniais (furtos), o acusado.

A informante Marilene Aparecida Rizzo, que é mãe do acusado, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

A testemunha Sebastião Candido da Silva Filho, que é conhecido de longa data do acusado, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

A testemunha Maria Cícera Conceição da Silva, que é conhecida do acusado, declarou,

em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 06).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Confessou parcialmente, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, praticou, com rompimento de obstáculo à subtração das coisas (arrombamento de grade), o furto no estabelecimento empresarial Frango Sertanejo, durante a madrugada, mas, ao contrário das declarações dos agentes policiais, guardava, para consumo pessoal, as drogas (crack e maconha). Não comercializaria as drogas. Os agentes policiais não gostam da sua pessoa. Por acreditarem ser o autor de outros furtos praticados na cidade, registrou."

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado (confesso, em parte, reconhecimento), entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada (solitária) e contraditória (contraposta) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08), penso.

No entender deste magistrado, o exercício do direito de permanecer calado (art 5º, LXIII, da CF), perante a autoridade policial, não condiz com o comportamento de quem é, verdadeiramente, inocente (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000243-49.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDISON TETSUZO NAMBA, V.U., j. 10/07/2020, p. 05 ["Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no 'calor dos acontecimentos', para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime."]).

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

E, nesse aspecto, o acusado, posto alegar, não provou.

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. José Damião

Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense (), são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD – tipo penal denunciado e processado – não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF – 1ª Turma – HC n. 69.806/GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardava, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

Mas não é só!

Convenço-me, outrossim, que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar antecedentes às denunciadas, subtraiu, para si, coisas alheias móveis (os maços de cigarros, as unidades de goma de mascar, os isqueiros e os pares de luvas da parte ofendida).

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ – Terceira Seção – RESp n. 1.524.450 – Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Tese n. 934 aprovada em 11/2015), consuma-se o crime de furto com a posse de fato da coisa furtada (res furtiva), ainda que por breve espaço de tempo (TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000394-29.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. LEME GARCIA, V.U., j. 22/05/2018) e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, o que, por exigir o deslocamento físico do bem, é explicado pela teoria da amotio.

Verificou-se, no caso vertente, a inversão possessória.

Com relação ao contexto fático processado e julgado, saliento, o crime foi praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) e cometido com rompimento (estrago parcial) de obstáculo à subtração das coisas (art. 155, § 4º, I, do CP).

Não desconheço o entendimento de que a causa específica de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP seria aplicável somente ao furto (art. 155, caput, do CP), mas, em atenção ao disposto no art. 68, caput, do CP, compartilho o posicionamento

do E. Supremo Tribunal Federal (STF – HC n. 130.952/MG – Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje. 20/02/2017), do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ – Sexta Turma – HC n. 306.450/SP – Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Dje. 17/12/2014; STJ – Sexta Turma – AgRg no Resp n. 1.658.584/MG – Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Dje. 03/05/2017), do nosso E. Tribunal de Justiça (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500318-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 12/01/2021, p. 08; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500226-45.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. NEWTON NEVES, V.U., j. 18/08/2021, p. 04]) e de parte da doutrina (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 945/946 – nota 14), tendo em vista que, pelo critério trifásico preconizado pelo Professor Nélson Hungria Guimarães Hoffbauer e estabelecido pelo Código Penal (art. 68, caput, do CP), as circunstanciais não são excludentes.

Nos termos do art. 171 do CPP, nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa (res furtiva), ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado.

No caso dos autos, não se realizou laudo pericial do lugar dos fatos, mas os sinais ou marcas (vestígios) de rompimento de obstáculo à subtração da res furtiva foram confirmados pelo interrogatório do acusado, de modo que, pela inteligência do art. 168, § 3º, do CPP, reconheço a circunstância qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal.

A propósito, o Professor Mário Sérgio Cortella, ao destacar os sinais de pouca aderência às regras de convivência coletiva, exemplifica que "furtar é um atalho em relação a ter que trabalhar para obter o mesmo recurso" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD e art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, na forma do art. 69, caput, do CP.

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, ou alheio, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré

(odioso critério subjetivo).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas – furto circunstanciado qualificado), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente – o patrimônio, primariamente; a paz pública, a tranquilidade comunitária e o ambiente familiar, secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável), e sem ordem não há progresso.

No entender deste magistrado, ao lado do patrimônio material do indivíduo (o objeto jurídico do tipo penal previsto no art. 155 do CP professado pela doutrina), a paz social (pública), a tranquilidade comunitária e o ambiente familiar integram, posto (apesar de) secundariamente, o patrimônio imaterial da vítima e, por isso, deve ser protegido pelo Direito Penal.

Esse pensamento decorre das oitivas das vítimas do crime de furto, durante as audiências de instrução, e, para ilustrá-lo, relembro a fala de uma delas, quando titular da 1ª Vara da querida Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto: "Doutor, ainda que o sujeito entrasse em minha casa e de lá nada levasse, o fato de eu saber que alguém entrou nela, sem a minha autorização, agride-me, me deixa nervoso e revoltado".

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

Não há dúvida sobre a integridade mental da parte ré, tendo em vista que, ao ser interrogada, compreendeu e respondeu normalmente às perguntas que lhe foram formuladas, não demonstrando comprometimento das capacidades de entendimento e de autodeterminação (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001464-33.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/03/2020, p. 03; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001541-42.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 17/12/2018, p. 04: "Assim como o Magistrado de primeiro grau, assistindo ao vídeo em que gravada a audiência, este Relator alcançou a conclusão de que [...] não apresentava qualquer sinal de redução da capacidade de autodeterminação [...]"), motivo pelo qual não há fundamento para submetê-la a exame médico-legal (art. 149, caput, do CPP).

2.3Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e Furto circunstanciado qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP): 2 (dois) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), separadamente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 14/11/2018

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

214 (1)
7222-81.2003
07/02/2003
28/04/2008
238
28/01/2013 (indulto)
Antecedentes
215 (2)
7407-56.2002
29/09/2001
24/08/2010

249

*

Prescrição

215 (3)

7424-58.2003

26/01/2003

25/07/2008

250

*

Absolvição

215/216 (4)

7244-42.2003

29/09/2001

29/10/2007

248

28/01/2013 (indulto)

Antecedentes

216 (5)

9362/2002

*

13/01/2006 (MP)

*

*

*

216/217 (6)

7455-15.2002

12/01/2002

14/03/2008

242

*

Antecedentes

217 (7)

7425-43.2003

14/11/2002

17/11/2008

251

28/01/2013 (indulto)

Antecedentes

217 (8)

7321-3.2002

20/12/2001

20/10/2006

231

*

Absolvição

218 (9)

7443/2002

*

1º/12/2006 (MP)

*

*

Prescrição

218 (10)

7419-70.2002

27/12/2001

16/04/2007

233

*

Antecedentes

218/219 (11)
8516-08.2002
19/12/2001
14/02/2007
245
28/01/2013 (indulto)
Antecedentes
219 (12)
7371-77.2003
24/11/2002
21/08/2008
239
28/01/2013 (indulto)
Antecedentes
219 (13)
8926-66.2002
23/05/2002
28/09/2007
246
28/01/2013 (indulto)
Antecedentes
220 (14)
8161/2003
*
11/10/2005 (MP)
*
*
*
220 (15)
7091/2001
*
29/10/2007
*
*
*
220/221 (16)
13722/2003
*
14/08/2006 (MP)
*
*
Prescrição
221 (17)
8515-23.2002
29/12/2001
07/11/2008
234
28/01/2013 (indulto)
Antecedentes
221 (18)
8951-79.2002
02/09/2001
03/06/2009
236
28/01/2013 (indulto)
Antecedentes
222 (19)
7621-47.2002
18/01/2002

20/07/2009

244

28/01/2013 (indulto)

Antecedentes

*

33-46.2015

10/01/2015

14/07/2017

225

*

Reincidência específica

(art. 155 do CP)

*

7443-98.2002

22/12/2001

05/05/2008

228

28/01/2013 (indulto)

Antecedentes

*

6639-67.2001

26 e 27/05/2001

20/11/2006

229

*

Prescrição

*

7015-53.2001

29/05/2001

19/06/2006

230

*

Prescrição

*

7406-71.2002

24/12/2001

22/01/2010 (MP)

232

*

Prescrição

*

8682-40.2002

18/04/2002

28/10/2008

235

*

Prescrição

*

9363-10.2002

1º/09/2001

14/02/2008

237

*

Prescrição

*

7016-67.2003

29/11/2002

05/09/2011

247

*

Prescrição

A considerar esse quadro descritivo (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06), início a dosimetria.

Do tráfico ilícito de drogas

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a natureza do produto entorpecente, (ii) a quantidade das drogas e (iii) os antecedentes múltiplos são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/3 (um terço), em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Reporto-me, nesse ponto, ao item 2.1 desta sentença.

Da natureza do produto entorpecente: No entender deste magistrado, é altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack – droga dentre as piores espécies que existem – como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ – Quinta Turma – AgRg no HC n. 583.833-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item III da ementa]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001146-55.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 06/11/2018, p. 08; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 07; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003231-77.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. IVAN SARTORI, V.U., j. 28/08/2018; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002297-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 17/10/2019, p. 08; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FATO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 11/12; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JÚLIO CAIO FATO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 06; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000047-59.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 21/02/2019, p. 10; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000206-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE LORENZI, V.U., j. 10/10/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0007365-55.2012.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.^a Des.^a GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 03/10/2019, p. 08).

Da quantidade das drogas: No entender deste magistrado, é significativa a quantidade das drogas apreendidas com a parte ré (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019).

Dos antecedentes múltiplos: A parte ré apresenta dados desabonadores múltiplos - ou seja, diversas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado - da vida pregressa (v. quadro descritivo).

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ - Terceira Seção - REsp 1.794.854/DF - Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP (STF - Plenário - RE 593.818/SC - Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, V.M., j. 17/08/2020), porque, segundo o Relator, trata-se de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal (TJSP - 12^a Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500103-33.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. VIÇÔ MAÑAS, V.U., j. 02/03/2022, p. 04).

Respeitado entendimento diverso (TJSP - 2^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003558-51.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO MAZINA MARTINS, V.U., j. 25/10/2019, p. 06; STJ - Terceira Seção - REsp 1.794.854/DF - Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]), a existência de múltiplos antecedentes criminais permite o magistrado, à míngua (na falta) de investigação social e exame psicológico, concluir, sem sombra de dúvidas, que se trata de pessoa com conduta social e personalidade claramente comprometidas (TJSP - 7^a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001090-85.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 27/10/2019, p. 07).

Desconsidero, por outro lado, outras certidões (cf. quadro descritivo), em razão da prescrição da pretensão punitiva afastar todos os efeitos (principais e secundários, penais e extrapenais) da condenação.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 1/6 (um sexto), em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância (ato de circulação) pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Do furto circunstanciado qualificado

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), os antecedentes múltiplos são desfavoráveis à parte ré, de modo que, reportando-me à justificativa inicialmente registrada, fixo

a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reporto-me, nesse ponto, ao item 2.1 desta sentença.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, é reincidente específico (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo que, neutralizadas as circunstâncias preponderantes (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001443-91.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. DINIZ FERNANDO, V.U., j. 27/08/2018; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006423-52.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JÚNIOR, V.U., j. 19/09/2019, p. 10; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001230-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. NILSON XAVIER DE SOUZA, V.U., j. 15/05/2019, p. 03; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001125-74.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CAMARGO ARANHA FILHO, V.U., j. 16/04/2019, p. 06), fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que o crime foi praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), de modo que fixo a pena provisória, aumentada de 1/3 (um terço), em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2.3.1Do princípio non reformatio in pejus

Nos termos do art. 617 do CPP, "o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões às hipóteses de emenda (art. 383 do CPP), de absolvição (art. 386 do CPP) e de condenação (art. 387 do CPP), no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença."

Como se vê na parte final do art. 617 do CPP, a situação da parte ré não poderá ser agravada (non reformatio in pejus), seja direta, seja indiretamente, em recurso exclusivo da Defesa.

É o entendimento tranquilo na jurisprudência brasileira.

E é justamente o caso dos autos, registro.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque um dos crimes processados e julgados é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente (específico, inclusive) e as circunstâncias não são favoráveis.

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018, p. 05).

2.5 Da substituição da pena aplicada por outra espécie

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos e crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade), II (reincidência [específica, inclusive]) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie; notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack) (TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003045-83.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 29/08/2018; STJ – HC 414347 SP – Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – Dje 21/02/2018).

Se a gravidade singular da conduta (lesão corporal e ameaça, e.g.) impossibilita a substituição da pena aplicada por outra espécie, com mais razão (a fortiori) deve impossibilitar a gravidade coletiva da conduta (TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005823-60.2016.8.26.0400 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO COGAN – V.U., j. 22/03/2018, p. 6; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus n. 2078906-82.2014.8.26.0000 – Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA – V.U., j. 22/05/2014; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 9; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500404-14.2018.8.26.0400 – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel.^a Des.^a LÍDIA CONCEIÇÃO – V.U., j. 1º/07/2019, p. 4).

A singularidade é a síntese coletiva.

O crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde pública, atingindo toda a coletividade, toda a sociedade, principalmente a sua população mais jovem e vulnerável, com aumento dos índices de criminalidade, da desestrutura das famílias e de todo tipo de dano aos envolvidos (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 0001609-55.2018.8.26.0400 – Rel.^a Des.^a ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – V.M., j. 05/10/2019, p. 05).

A gravidade do fato sob análise (sub judice) apresenta-se como circunstância distintiva (TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1501049-68.2020.8.26.0400 – Rel. Des. SULAIMAN MIGUEL NETO – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia – V.U., j. 10/02/2021, p. 07).

Além disso, por fomentar diversos outros crimes graves, gera desassossego à sociedade (TJSP – Câmara Especial – Habeas Corpus Cível n. 2100690-15.2019.8.26.0000 – Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA – Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – V.M., j. 30/09/2019, p. 02).

Causa mal irreparável à sociedade.

2.6Da suspensão condicional da pena

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência [específica, inclusive]) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP e art. 2º, § 3º, da LCH, NECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que não poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo presa (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012: "É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." [grifei]), "tratando-se, agora, de prisão oriunda de sentença penal condenatória" (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2272171-73.2019.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 19/02/2020, p. 03).

2.8Dos efeitos da condenação

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficie-se, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 – Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 – Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento nos arts. 383 e 387, caput, do CPP, a parte ré José Roberto de Souza Junior, portadora do RG n. 32.746.528 – SSP/SP, como incurso no art. 33, caput, da LD e art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, na forma do art. 69, caput, do CP, às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa e 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, respectivamente, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, além de confiscar os bens apreendidos (item 2.8).

3.1Das providências preliminares

Recomendo incontinenti a parte ré no estabelecimento prisional em que se encontra; expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ); com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva (art. 472, I, das NJCGJ), sem prejuízo do encaminhamento das peças faltantes para o juízo competente para a execução (art. 472, II, das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, com a observação do disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005325-27.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 30/05/2019, p. 6).

3.3 Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Comunique-se, nos termos dos arts. 662 e 664 do CPP, à E. Câmara de Direito Criminal competente para julgar o habeas corpus, enviando-lhe, por endereço eletrônico (e-mail), cópia desta sentença.

3.5 Da certidão de honorários advocatícios

Não há certidão a ser expedida.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 18 de abril de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)